

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1561/2530

นายวีระ ณ นคร
นายเกรียงไกร สธนเสาวภาคย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ที่ดิน มาตรา 83

การขออายัดที่ดินตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 นั้น ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะอายัดได้ก่อนที่จะมีการเสนอคดีขึ้นสู่ศาลเท่านั้น ดังนี้ เมื่อโจทก์ได้ฟ้องร้องผู้จัดการมรดกให้แบ่งทรัพย์สินไว้แล้ว สิทธิของโจทก์มีอย่างไรต้องไปดำเนินการทางศาลจะกลับมาขออายัดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 อีกไม่ได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามอายัดที่ดินจนกว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16172/2526 และหมายเลขแดงที่ 4065-4067/2523 ของศาลแพ่งจะถึงที่สุดหากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยทั้งสามไม่รับคำขออายัดของโจทก์ตามฟ้องไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยทั้งสาม
600 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาชั้นฎีกาว่า โจทก์มีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน
อายัดที่ดินโฉนดเลขที่ 1135, 3570 ตำบลบางทวาย(บางรัก) อำเภอบ้าน
ทวาย(บางรัก) กรุงเทพมหานคร และที่ดินที่แบ่งแยกจากโฉนดดังกล่าวได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 วรรคแรกได้บัญญัติ
ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากประสงค์จะขออายัดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ให้
ทำได้วรรคสองได้บัญญัติว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเห็นสมควรก็ให้รับ
อายัดไว้ได้ไม่เกินกำหนดหกสิบวัน โดยให้ผู้นั้นไปดำเนินการทางศาล บทบัญญัติดัง
กล่าวมุ่งประสงค์ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่จะขออายัดที่ดินได้ก่อนมีการ
เสนอคดีขึ้นสู่ศาลเท่านั้น เพราะเมื่อพิจารณาความในวรรคสองแล้วจะเห็นได้ว่า เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่รับอายัดที่ดินไว้แล้วก็ให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการทางศาลต่อไป
คดีนี้ได้ความว่าโจทก์ได้ฟ้องร้องบังคับผู้จัดการมรดกให้แบ่งปันทรัพย์มรดกไว้แล้ว
ดังนั้น สิทธิของโจทก์มีอยู่อย่างใดก็ต้องไปดำเนินการทางศาลเท่านั้นโจทก์หาอาจจะ
กลับมาขออายัดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 ได้
อีกไม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ